لِعَبْدٍ وَلا لِأَمَةٍ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ السَّيِّدُ وَلا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ وَلا عَبْدٌ
وَلا مَنْ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلامِ نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَلا يَجُوزُ أَنْ
يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلاثا وَلا يُحِلُّهَا
ذَلِكَ وَلا يَجُوزُ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِهِ. وَلا يَعْقِدُ نِكَاحا لِغَيْرِهِ
وَلا يَجُوزُ نِكَاحَ الْمَرِيضِ وَيُفْسَخُ وإِنْ بَنَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ
فِي الثُّلُثِ مُبْدَأً وَلا مِيرَاثَ لَهَا ولَوْ طَلَّقَ الْمَرِيضُ امْرَأَتَهُ
لَزِمَهُ ذَلِكَ وَكَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ مِنْهُ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَمَنْ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِمِلْكٍ وَلا نِكَاحٍ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجا غَيْرَهُ وَطَلاقُ الثَّلاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِدْعَةٌ وَيَلْزَمُ
إِنْ وَقَعَ وَطَلاقُ السُّنَّةِ مُبَاحٌ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ
يَقْرَبْهَا فِيهِ طَلْقَةً ثُمَّ لا يُتْبِعُهَا طَلاقا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَلَهُ
الرَّجْعَةُ فِي الَّتِي تَحِيضُ ما لَمْ تَدْخُلْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْحُرَّةِ
أَوِ الثَّانِيَةِ فِي الأَمَةِ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ مِمَّنْ قَدْ يَئِسَتْ
مِنَ الْمَحِيضِ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ وَتُرْتَجَعُ الْحَامِلُ